

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2043/2539

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
นาย อาคม ประสาทเขตการณ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 55

แม้จำเลยเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีก่อนมาแล้วเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่าผู้เสียหายก็มีส่วนประมาทในการขับรถจักรยานยนต์โดยไม่เปิดไฟหน้ารถทั้งจำเลยได้พยายามบรรเทาผลร้ายโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายแล้วศาลย่อมลงโทษจำคุกและปรับจำเลยในคดีนี้แล้วยกโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 55 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 300, 390

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160 (ที่ถูกลบมาตรา 160 วรรคสอง) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 300, 390 ให้ริ้งกระหนงลงโทษ ฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจำคุก 4 เดือน ฐานหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือจำคุก 2

เดือน รวมจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษจำคุก หรือลงโทษปรับ

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษปรับหรือโทษที่เบากว่าโดยอ้างการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้เสียหายก็มีส่วนประมาทโดยขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่เปิดไฟหน้ารถเพราะไฟเสีย ทั้งจำเลยก็ได้พยายามบรรเทาผลร้ายโดยชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 27,500 บาท รวมทั้งชดใช้ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้ผู้เสียหายเป็นเงินอีก 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 29,500 บาท จึงสมควรปรานีโดยให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง แล้วยกโทษจำคุกเสียตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ปรับเป็นเงิน 5,000 บาท และความผิดฐานหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ ปรับ 5,000 บาท รวมปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้ยกเสียตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55 หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>